

1531688-81.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249357/2022 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 27366438 - 100º

D.P. JDIM HERCULANO, 2249357 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDY THIAGO ELOY

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531688-81.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531688-81.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249357/2022 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 27366438 - 100º

D.P. JDIM HERCULANO, 2249357 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDY THIAGO ELOY

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

BRENDY THIAGO ELOY, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 15h40m, na Rua Quimli altura do nº 776, Jardim São Luís, Capital, SP, trazer consigo, com finalidade de traficância e consumo de terceiros, 26 porções de cocaína e 14 porções de maconha, além de R\$ 11,00, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia.

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 28 de setembro de 2022.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia. Foi concedida ao acusado a liberdade provisória com fixação de cautelares.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor do §4º do art. 33, da Lei de Drogas, a fixação de regime aberto, substituição de pena privada de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e especialmente pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 56/58, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria do crime também é certa.

Interrogado em Juízo, o réu confessa a prática delitiva.

Sua confissão foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas.

Ambos os policiais inquiridos em audiência como testemunham relatam a ocorrência de maneira coincidente e detalhada no que diz respeito às circunstâncias da prisão em flagrante do réu.

Relatam as testemunhas que no dia dos fatos fizeram uma incursão no local dos fatos, segundo eles um conhecido ponto de tráfico de drogas na região. O réu trazia uma pochete consigo e, indagado sobre o que fazia no local, apresentou postura evasiva, sem explicações coerentes. Foi abordado e, após revista pessoal, foram localizados entorpecentes na pochete que trazia consigo, além da quantia de R\$ 11,00 em dinheiro. Não conheciam o abordado antes daquela data.

Consigna-se, por oportuno, que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e foram confirmados pela própria confissão do réu em interrogatório judicial.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância. Com efeito, foram apreendidas 26 porções de cocaína, 14 porções de maconha, além de R\$ 11,00 em dinheiro com o réu, o que torna inequívoca, pela quantidade não ínfima e pela maneira fracionada como estavam acondicionadas, a finalidade de comércio ilícito.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor a condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis aos acusados. Em relação ao art. 42, da Lei 11.343/06, a quantidade e natureza dos entorpecentes não se revela significativa, e não justifica a exasperação da pena-base. Estabeleço a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes. As atenuantes da confissão espontânea, realizada nos termos da Súm. 630, STJ, e menoridade relativa

do réu, não conduzem a pena nesta fase a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súm. 231, STJ. Fica mantida a pena, nesta segunda fase, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena. Primário, sem anotações na Vara da Infância e Juventude e não havendo nos autos outros elementos concretos, além da quantidade de drogas, a evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas, considero comportar a incidência do redutor previsto no parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. No caso concreto, possível a redução no patamar máximo previsto, em 2/3. Operada a diminuição, fica a pena estabelecida em definitivo em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, adiro à recomendação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 596.603-SP e, sendo a pena inferior a quatro anos de reclusão, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena. Ainda, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal, e limitação de final de semana a ser fiscalizada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu BRENDÓ THIAGO ELOY às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade, e limitação de final de semana, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Concedida a liberdade provisória durante a instrução e estabelecida pena em regime aberto com substituição por restritivas de direitos, faculto o recurso em liberdade. Retire-se a tarja referente a réu preso.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, dos objetos e valores apreendidos nos autos e relacionados no auto de exibição e apreensão. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA